

I.MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

AUMENTO DE SUSPENSIÓN DE ETAPA "ESTUDIO REFORMULACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE NAVIDAD" ID 3948-16-LQ23

NAVIDAD, 24 de junio de 2025.-

VISTOS:

- Lo dispuesto en el D.F.L N° 1/19.653, 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y deja sin efecto Decreto N°250; la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; en la Ley N°19.880 que aprueba las Bases de los Procedimientos que rigen los actos de los Órganos del Estado.
- Contrato de fecha 08 de junio 2023 celebrado entre la Municipalidad de Navidad y la consultora SURPLAN aprobado por Decreto N°1102 de fecha 22 de junio 2023 que da inicio formal al estudio, y sus posteriores modificaciones.
- Decreto Alcaldicio N°690 de fecha 13 de mayo 2025, que suspende el plazo de la etapa del Estudio mencionado.

CONSIDERANDO:

1. Que la Ilustre Municipalidad de Navidad requirió contratar la Reformulación del Plan Regulador Comunal por medio de licitación pública ID 3948-16-LQ23.
2. Que, con fecha de 07 de mayo 2025 la consultora SURPLAN, representada legalmente por Ana María Merino, solicita formalmente mediante Carta con Ingreso por oficina de partes N°1798, la suspensión de plazos de la Etapa 4 "Anteproyecto" del estudio señalado, por un total de 45 días, indicando que se requiere resolver la disponibilidad de una cartografía adecuada que permita el avance de estudios técnicos precisos.
3. Que, de acuerdo con lo estipulado en Bases Administrativas, punto 2.8.2 PLAZOS PARCIALES EXCEPCIONALES, y de acuerdo con lo indicado en la letra f) del punto 4.4 COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTUDIO, se autorice una suspensión de plazo de la entrega de la etapa 4, en función de obtener productos de calidad, ajustados a la legislación vigente y que cumplan con lo solicitado.
4. Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece base de los procedimientos administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado, y las atribuciones que facultan al Alcalde para autorizar la suspensión de plazos del mencionado estudio.
5. Que, respecto a los antecedentes cartográficos entregados a la consultora para la elaboración del estudio, existirían diferencias entre los requerimientos y los antecedentes existentes, los cuales requieren un tiempo de revisión y/o ajuste que permita desarrollar la etapa de manera correcta. Estos tiempos de revisión y/o ajustes no están considerados en el tiempo de la etapa, por lo que se requiere suspender el plazo para resolver estas diferencias.
6. Que, el plazo de suspensión indicado en Decreto Alcaldicio N°690 de fecha 13 de mayo 2025 se da por terminado el día 23 de junio del presente.



7. Que, los requerimientos y ajustes continúan en evaluación y no se han completado en el tiempo de suspensión original sumado a nuevos requerimientos para un estudio de riesgos adecuado para completar la etapa de anteproyecto, por lo que se requiere ampliar el plazo de suspensión.
8. Que, la evaluación de tiempos y ajustes requiere de la participación y consulta de otros organismos competentes al estudio de riesgo, además de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de O'Higgins, como coautores de la cartografía entregada. En caso de resolverse en menor tiempo, el plazo de suspensión será acortado.

DECRETO ALCALDICIO N° 848 /2025.-

AUTORIZÉSE aumentar el tiempo de suspensión del plazo de Etapa 4 "Anteproyecto" del estudio "Reformulación de Plan Regulador Comunal de Navidad" considerando 45 días corridos a contar del 23 de junio 2025.

INSTRÚYASE, a la Dirección Jurídica generar un apoyo en la creación de un anexo de contrato que rectifique los plazos establecidos.

INSTRÚYASE, a la Dirección Jurídica la revisión de la actual garantía de fiel cumplimiento de contrato y en caso de ser necesario la solicitud de una nueva garantía que cumpla con los actuales plazos establecidos.

INSTRÚYASE, a la Dirección de Administración y Finanzas a publicar el presente decreto en el sistema de información del portal Mercado Público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley N°19.886 como antecedente de la presente licitación.

NOTIFÍQUESE, el presente acto administrativo al representante legal de SURPLAN, representada legalmente por Ana María Merino, domiciliada en [REDACTED], por el Secretario Municipal, en su calidad de Ministro de Fe, de conformidad con los artículos 45 y siguientes de la Ley N°19.880, mediante casilla electrónica anamariamertino@surplan.cl.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE.

José Abarca Farías
Secretario Municipal

Yanko Blumen Antivilo
Alcalde

JAF/YBA/DMF/GGC/JAG/amm
DISTRIBUCIÓN

-SURPLAN
-DAF
-DAJ
-Control Interno
-Archivo

